

1500071-06.2022.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

Comarca: Palmeira D'Oeste

Foro: Foro de Palmeira D'Oeste

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061175/2022 - 01º D.P. JALES, 23392175 - 01º D.P. JALES, 856/22/227 - 01º D.P. JALES, 2061175 - 01º D.P. JALES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS BARRETO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmeira D'Oeste

Foro de Palmeira D'Oeste

Vara Única

Rua XV de Novembro, 4871, Palmeira D'oeste-SP - cep 15720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500071-06.2022.8.26.0632 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500071-06.2022.8.26.0632

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061175/2022 - 01º D.P. JALES, 23392175 - 01º D.P. JALES, 856/22/227 - 01º D.P. JALES, 2061175 - 01º D.P. JALES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS BARRETO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em face de VINÍCIUS BARRETO DOS SANTOS, qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 do Código Penal.

Segundo a acusação, no dia 04.03.2022, por volta das 16h15min, na Rodovia Euphly

Jales, na cidade de São Francisco/SP, o acusado tinha em depósito e também trazia consigo drogas para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito (fl. 1) e a prisão foi convertida em preventiva (fl. 88/95).

Recebida a denúncia em 31.03.2021 (fl. 157/160).

Apresentada resposta escrita à acusação (fl. 187/196).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária (fl. 213).

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Após, procederam-se aos debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fl. 2/5 e 143/144), auto de exibição e apreensão (fl. 14/15), laudo pericial toxicológico (fl. 50/53, 145/148 e 150/152), fotografias (fl. 27/40), bem como pelas declarações prestadas na fase policial e em Juízo.

A autoria também é indubitosa.

Na Delegacia de Polícia, os policiais militares Paulo Henrique Garcia e Eduardo Pereira Missias receberam informações de que VINICIUS estaria distribuindo porções de cocaína na cidade de São Francisco/SP e região. Passaram a diligenciar com vistas a identifica-lo. Foi possível observar o acusado constantemente. Deslocava-se entre as cidades da região. Na data dos fatos realizavam observação nos arredores da casa de VINICIUS. Avistaram-no sair de sua residência. Foram ao seu encalço. O denunciado parou em uma casa. Adentrou no veículo Igor Rocha Giacometi. Pegaram a estrada no sentido de Palmeira D'Oeste/SP. Decidiram abordá-lo. Ao perceber que eram viaturas policiais, VINICIUS deu marcha à ré. Tentou escapar e acabou colidindo na viatura. O denunciado saiu do veículo. Tentou correr. Precisou ser detido mediante uso de força moderada. Dentro do automóvel havia uma porção de cocaína, dentro do acendedor de cigarros. Foi confirmado por VINICIUS, que havia mais entorpecentes na residência. Para lá se dirigiram. Foram apreendidos dois tijolos e meio de cocaína. E uma porção já pronta. Os dois tijolos inteiros estavam em uma bolsa sobre o sofá da sala. A porção pronta e a balança de precisão estavam dentro do armário do quarto de VINICIUS. Foi apreendido o valor de R\$720,00 e dois aparelhos celulares. Um pertencia a VINICIUS e outro a Igor. Com Igor nada de ilícito foi localizado e não havia informações sobre ele (fl. 6/7).

Em Juízo, os policiais civis reiteraram as alegações anteriores.

Por sua vez, ainda na fase de apuração, o acusado VINICIUS BARRETO DOS SANTOS não possuía advogado constituído. Dispensou a presença de um para seu interrogatório. Sua genitora estava ciente de sua prisão. Não desejou se manifestar. Quanto ao conserto da viatura danificada, afirmou não possuir dinheiro para pagar (fl. 13).

Interrogado em Juízo, disse que o veículo era seu. A droga no interior do carro também era sua. A droga em sua residência não era sua, mas estava guardando para pessoa cujo nome não quer dizer por medo. A balança foi entregue pela mesma pessoa. Mas, nunca fracionou a droga. Tem filhos que estão com a mãe em Jales. Trabalhava como rural e em oficina, mas atualmente sem carteira assinada. Nunca foi preso. Já

respondeu por uso. Foi agredido pelos policiais. Não os conhecia.

Pois bem.

Os policiais militares declararam ter recebido informações de que o acusado estaria traficando drogas na cidade de São Francisco/SP e região.

Diante da informação, iniciaram patrulhamento nos arredores da residência do denunciado, até que, em determinado momento, avistaram um veículo saindo da residência, seguiram o veículo. Decidiram aborda-lo. No interior do automóvel havia uma porção de cocaína, dentro do acendedor de cigarros.

Foi confirmado pelo acusado que havia mais drogas na residência. Lá foram apreendidos mais dois tijolos e meio de cocaína. Uma porção já pronta, além de uma balança de precisão e R\$720,00 em dinheiro.

Destaco que, para efeito probatório, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo devem ser considerados sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem.

Nesse sentido:

Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606).

Prova - Testemunha - Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório - Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT 771/566).

As notícias policiais do envolvimento do réu com o comércio espúrio, o contexto da prisão, a grande quantidade de drogas apreendida em poder dele (quase dois quilos e meio de cocaína), a forma de acondicionamento e a localização de petrecho (balança de precisão) infirmam a possibilidade de mera posse para consumo pessoal.

Cumprе salientar que para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (Lei 11.343/06, art. 28, § 2º).

Por fim, não há elementos que demonstrem abuso ou violência policial. Eventual lesão corporal parece mais compatível com o uso moderado da força, sobretudo considerando que o réu, a toda evidência, tentou se evadir, tanto que colidiu contra o veículo da polícia civil.

Destarte, suficientemente demonstrado que o acusado tinha drogas em depósito e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, incorrendo, pois, no crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 do Código Penal.

Em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Não constam dos autos condenações criminais transitadas em julgado (fl.54/55).

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, apesar da confissão, a pena já está no mínimo legal. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos (Lei n. 11.343/06, art. 43).

Inaplicável o privilégio legal (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), diante da substancial quantidade de entorpecentes (quase dois quilos e meio de cocaína).

Tratando-se de crime equiparado a hediondo, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 33).

Pelos mesmos motivos, inviáveis a substituição por restritivas de direito (CP, art. 44) e a suspensão condicional da pena – sursis (CP, art. 77).

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o réu VINÍCIUS BARRETO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 do Código Penal, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, no mínimo legal a unidade.

Tendo a gravidade do crime em concreto, equiparado a hediondo, entendo que a ordem pública estaria afrontada na hipótese de soltura, daí porque mantenho a prisão preventiva do réu, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, especialmente levando-se em consideração que aguardou a instrução encarcerado, visando, ainda, assegurar a aplicação da lei penal (CPP, arts. 282, 312 e 313). Recomende-se ao estabelecimento em que se encontra custodiado.

Não comprovada à origem lícita, decreto o perdimento do dinheiro (fl. 17) em favor do FUNAD (Lei 11.343/06, art. 63, § 1º).

Os policiais civis afirmaram que as informações eram que de que o réu fazia uso do veículo automotor para transportar drogas na região. Utilizado para a prática do delito, determino o perdimento do automóvel (fl. 14/15).

Por fim, determino a destruição dos demais objetos apreendidos.

Oportunamente:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
- b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
- c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- d) intime-se condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- e) proceda-se ao necessário quanto às determinações de perdimento e destruição; e
- f) destrua-se, por incineração da droga apreendida, caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Palmeira D'oeste, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA